

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 1편 -

직무윤리

(5문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 직무윤리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
금융투자산업 직무윤리					
이해상충방지체계					
자기거래금지의무		○	○		
과당매매	○		○	○	○
CCO업무		○		○	○
금소 내부통제위 심의					○
KYC Rule					
적합성·적정성·설명 의무		○			
일반·전문 대상		○	○		○
부당권유금지 등			○	○	○
판매후단계(자료열람권 등)	○		○		
판매후단계(위법계약해지)			○	○	
자기혁신					

3과목 직무윤리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
부당한 재산상 이익	○				
재산상 이익					
정보보호				○	○
내부제보제도(1)		○			
내부제보제도(2)					○
대외활동	○			○	
내부통제위원회		○	○	○	
준법감시인 독립성 등		○	○	○	○
준법감시인 겸업금지		○			
준법감시인 영업관리자		○	○	○	○
준법감시인 과태료	○	○		○	○
행정제재			○		
이의신청 및 청문제도					

2

51

금융투자업자와 금융소비자 간에서 발생하는 이해상충의 대표적인 사례는 과당매매이다. 그렇다면 특정거래가 과당매매(excess trading)인지 아닌지의 여부를 판단할 수 있는 기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반투자자가 부담하는 수수료총액
- ② 일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지의 여부
- ③ 일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지의 여부
- ④ 해당 거래를 통해 달성한 이익 또는 손실의 정도

④ 과당매매 여부를 판단하는 기준에서 '해당 매매를 통한 수익률달성 여부'는 따지지 않는다.

3

❖ '금융투자회사 직무윤리'의 4가지 의무(원칙)

자기거래금지			
과당매매			
기본원칙	✓ 이해상충 방지의무	✓ 금융소비자 보호의무	본인, 회사, 사회 에 대한 윤리
금융투자회사 표준윤리준칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
고객우선원칙 선의성실원칙			

기본원칙의 법제화

4

✓ 과당매매

※ 금융소비자와 이해상충이 발생하는 사례 (2025 기본서 3권, p27 인용)

금융투자업자와 금융소비자 사이에 대표적으로 발생하는 이해상충의 사례 중 하나는 과당매매이다. 금융투자중개업자의 경우 금융소비자로부터 보다 많은 수수료 수입을 창출해야 하는 반면, 금융소비자는 보다 저렴한 수수료를 부담하기를 원하는 경우가 많다. 이때 금융투자중개업자에 속하는 임직원이 회사 또는 자신의 영업실적을 증대시키기 위해 금융소비자의 투자경험 등을 고려하지 않고 지나치게 자주 투자권유를 하여 매매가 발생하는 경우 이해상충이 발생하게 된다.

특히 특정거래가 빈번한 거래인지 또는 과도한 거래인지 여부는 (a)일반투자자가 부담하는 수수료 총액, (b)일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지 여부, (c)일반투자자의 투자 지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부, (d)개별 매매거래 시 권유내용의 타당성 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다(금융투자업규정 제4조-20조 제1항 제5호, 금융투자회사의 표준내부통제기준 제39조 제1항).

5

2025.01
기출복원

금융투자업규정상 이해상충의 발생사례로서
과당매매를 판단하는 요소를 모두 묶은 것은?

- 가. 일반투자자가 부담하는 수수료의 총액
- 나. 일반투자자의 재산상태 및 투자목적에 적합한지의 여부
- 다. 일반투자자의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지의 여부
- 라. 개별 매매거래시 권유내용의 타당성여부

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다, 라
- ③ 나, 다, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

④ 모두 해당된다.

[주의] 거래기간 동안 해당 계좌의 손익달성 여부도 과당매매의 판단요소가 된다→X(높은 수익률을 달성했다고 해서 과당매매 행위가 면책되는 것이 아니다)

6

52

다음 중 금융소비자보호를 위한 상품판매 단계의 원칙(또는 의무) 중에서 일반금융소비자와 전문 금융소비자 모두를 대상으로 적용되는 것은?

- ① 적합성 원칙
- ② 적정성 원칙
- ③ 설명의무상의 투자설명서 제공의무
- ④ 부당권유행위 금지의무

④ '적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무'는 일반금융소비자만을 대상으로 적용되지만, 부당권유행위의 금지의무(금소법 제21조)는 전문금융소비자에게도 적용된다.

7

※ 금융소비자보호의무 - 기출주제

CCO 업무			
기본원칙	✓ 이해상충 방지 의무	✓ 금융소비자 보호 의무	본인, 회사, 사회에 대한 윤리
금융투자회사 표준윤리준칙 고객우선원칙 신의성실원칙	법률 상 의무 (자본시장법, 금융소비자보호법 등)		금융투자회사 표준윤리준칙
판매 단계 전체	상품개발 단계	Only 일반금융소비자	일반+전문
	상품판매이전단계	적합성·적정성원칙, 설명의무	부당권유금지
	상품판매 단계		
	상품판매이후단계	자료열람요구권 6영업일	위법계약해지권 5년/1년/10일

8

✓ 법령 준수의 대상: 일반금융소비자 VS 금융소비자

- (1) 적합성 원칙(금소법 제17조): 금융상품판매업자 등은 법령에 따라 파악한 정보를 고려하여 그 일반금융소비자에게 적합하지 않다고 인정되는 계약의 체결을 권유해서는 아니 된다.
- (2) 적정성 원칙(금소법 제18조): 금융상품판매업자 등은 법령에 따라 파악한 정보를 고려하여 그 일반금융소비자에게 '계약체결을 권유하지 아니하고' 그 계약을 체결하려는 경우 일반금융소비자로 부터 서명 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.
- (3) 설명의무(금소법 제19조):
 - 금융상품판매업자 등은 일반금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우 및 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에는 그 금융상품에 관한 중요한 사항을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.
 - 금융상품판매업자 등은 법령에 따른 설명에 필요한 설명서를 일반금융소비자에게 제공하여야 하며, 설명한 내용을 일반금융소비자가 이해하였음을 서명 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.
- (4) 부당권유행위 금지의무(금소법 제21조):
 - 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 요청받지 않고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용한 행위는 원칙상 금지된다(→'요청하지 않은 투자권유의 금지')
 - 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결 권유를 계속하는 행위(→'재권유 금지')

9

2023.06
기출복원

다음 중 금융소비자보호를 위한 상품판매 단계의 원칙(또는 의무) 중에서 일반금융소비자와 전문 금융소비자 모두를 대상으로 적용되는 것은?

- ① 적합성 원칙
- ② 적정성 원칙
- ③ 설명의무
- ④ 부당권유행위 금지의무

④ '적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무'는 일반금융소비자만을 대상으로 적용되지만, 부당권유행위 금지의무(금소법 제21조)는 전문금융소비자에게도 적용된다.
▶부당권유행위금지: 불초청권유금지, 재권유금지

10

42회 신유형

53

보기는 금융소비자보호 내부통제위원회의 의결 및 심의사항을 나열한 것이다. 옳은 항목으로 연결한 것은?

가. 중요 민원·분쟁에 대한 대응결과에 관한 사항
나. 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 정보공시에 관한 사항
다. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가에 관한 사항

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 해당된다.

11

❖ 금융소비자보호 내부통제위원회

- (1) 내부통제위원회 설치의무가 부과되는 금융회사는 '금융소비자보호 내부통제위원회'를 설치해야 한다.
- (2) 금융소비자보호 내부통제위원회는 대표이사를 의장으로 하며, 매 반기 1회 이상 회의를 개최해야 한다.
- (3) 금융회사는 금융소비자보호 총괄기관의 장으로서 금융소비자보호업무를 총괄하는 임원을 '금융소비자보호 총괄책임자(CCO)'로 지정해야 하며, CCO(Chief Consumer Officer)는 대표이사 직속의 독립적인 지위를 갖는다.
- (4) 내부통제위원회 심의·의결사항: 42회 기출(신유형)
 - 금융소비자보호에 관한 경영방향
 - 금융소비자보호 관련 주요 제도 변경사항
 - 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가('다')
 - 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 정보공시에 관한 사항('나')
 - 금융소비자보호기준의 적정성·준수실태에 대한 점검·조치 결과
 - 금융소비자보호실태평가, 감독 및 검사 결과의 후속조치에 관한 사항
 - 중요 민원·분쟁에 대한 대응 결과('가')
 - 광고물 제작 및 광고물 내부 심의에 대한 내부규정(단, 준법감시인이 별도로 내부규정 마련시는 제외)
 - 금융소비자보호 총괄기관과 금융상품 개발·판매·사후관리 등 관련부서 간의 협의 필요사항
 - 기타 금융소비자보호 총괄기관 또는 기타 관련부서가 내부통제위원회에 보고한 사항의 처리에 관한 사항

12

금융소비자보호 내부통제위원회의 조정 및 의결사항 1. 금융소비자보호에 관한 경영방향 2. 금융소비자보호 관련 주요 제도 변경사항 3. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가 4. 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 정보공시에 관한 사항 5. 금융소비자보호기준의 적정성·준수실태에 대한 점검·조치 결과 6. "금융소비자보호 실태평가", 감독 및 검사 결과의 후속조치에 관한 사항 7. 중요 민원·분쟁에 대한 대응 결과 8. 광고물 제작 및 광고물 내부 심의에 대한 내부규정 (단, 준법감시인이 별도로 내부규정 마련 시 제외할 수 있다) 9. 금융소비자보호 총괄기관과 금융상품 개발·판매·사후관리 등 관련부서 간 협의의 필요사항 10. 기타 금융소비자보호 총괄기관 또는 기타 관련부서가 내부통제위원회에 보고한 사항의 처리에 관한 사항	금융소비자보호 총괄기관의 권한 1. 금융소비자보호에 관한 경영방향 수립 2. 금융소비자보호 관련 교육의 기획·운영 3. 금융소비자보호 관련 제도 개선 4. 금융상품의 개발, 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자보호 측면에서의 점검 및 조치 5. 민원·분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리 6. 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가 7. 금융상품의 개발, 변경, 판매중단 및 관련 약관의 제·개정등을 포함한 판매촉진, 영업점 성과평가기준 마련등에 대한 사전협의 8. 내부통제위원회의 운영(제1호부터 제5호까지의 사항을 내부통제위원회에 보고하는 업무를 포함한다) 9. 내부통제 관련 내부규정 등 수립에 관한 협의
금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 직무 • 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할 • 금융소비자보호에 필요한 절차 및 기준의 수립 • 금융상품 각 단계(개발, 판매, 사후관리)별 소비자보호 체계에 관한 관리·감독 업무 • 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독업무 [비교] '민원, 분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리'는 CCO가 아닌 총괄기관의 업무이다. • 금융소비자보호 관련 관계부서 간 피드백 업무 총괄 • 대·내외 금융소비자보호 관련 교육 프로그램 개발 및 운영업무 총괄 • 민원발생과 연계한 관련 부서·직원 평가 기준의 수립 및 평가총괄 [주의] 회사의 위험관리에 관한 규정 및 제정은 CCO의 업무가 아니다.	

13

54	금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?
① 고객 또는 거래상대방에 관한 신상정보, 매매거래내역 등은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 본다. ② 비밀정보는 회사에서 정한 기준에 따라 정당한 권한을 보유하고 있거나 권한을 위임 받은 자 만이 열람할 수 있다. ③ 임직원은 어떠한 경우에도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 안된다. ④ 임직원이 회사를 퇴직하는 경우 퇴직 이전에 회사의 경영관련 서류, 기록, 데이터 및 고객관련 정보 등 일체의 비밀정보를 회사에 반납해야 한다.	③ 임직원이 회사업무수행을 목적으로 하는 경우는 비밀정보 사용이 가능하다. ▶ 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우에도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.

14

❖ 정보보호 의무(6조)

- ① 금융투자회사 표준윤리준칙 제6조(정보보호)의 정의: 회사와 임직원은 회사의 업무 정보와 고객정보를 안전하게 보호하고 관리해야 한다.
- ② 비밀정보의 범위: '회사의 재무건전성이나 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보, 고객 또는 거래상대방의 신상정보나 매매거래내역 등'은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 본다.
- ③ 비밀정보의 관리: 비밀정보에 대한 관계법령 등의 준수가 요구된다(아래 사항).
 - 비밀정보는 회사에서 정한 기준에 따라 정당한 권한을 보유하고 있거나 권한을 위임받은 자만이 열람할 수 있음.
 - 임직원은 비밀정보 열람권이 없는 자에게 비밀정보를 제공하거나 보안유지가 곤란한 장소에서 이를 공개하여서는 아니 됨.
 - 임직원이 회사를 퇴직하는 경우 퇴직 이전에 회사의 경영관련 서류, 기록, 데이터 및 고객관련 정보 등 일체의 비밀정보를 회사에 반납해야 한다.
 - 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 목적 이외에 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
 - ▶ 또한 특정정보가 비밀정보인지 불명확할 경우에는 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류하고 관리해야 한다.
- ④ 비밀정보의 제공절차: 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 사전승인절차에 따라 이루어져야 한다.

15

2022.11
기출복원

금융투자회사 표준윤리준칙 제6조 '정보보호'에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 모두 연결한 것은?

- 가. 임직원은 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위해 비밀정보를 이용해서는 아니된다.
 나. 특정한 정보가 비밀정보인지 불명확한 경우 그 정보를 이용하기 전에 준법감시인의 사전확인을 받아야 하며, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지 당해 정보는 비밀정보로 보지 않는다.
 다. 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 제공을 하며, 제공을 한 경우 지체없이 보고하고 그 승인을 받는 것을 원칙으로 한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

④ 모두 틀린 내용이다.

- 가: 회사업무수행을 목적으로 하는 경우는 비밀정보 사용이 가능하다.
- 나: 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류·관리되어야 한다.
- 다: 사후보고가 아니라 사전승인절차를 거치고 제공되어야 한다.

16

55

영업점별 영업관리자에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 영업관리자는 영업점에서 1년 이상 근무한 경력이 있거나 준법감시·감사업무를 1년 이상 수행한 경력이 있는 자로서 당해 영업점에서 상근하고 있을 것 등의 요건을 갖추어야 한다.
- ② 준법감시인은 위임의 범위와 책임의 한계 등이 명확히 구분된 경우 준법감시업무 중 일부를 영업관리자에게 위임할 수 있다.
- ③ 영업관리자는 원칙적으로 영업점장이 아닌 책임자급에서 임명하며 임기는 1년 이상으로 한다.
- ④ 영업점별 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따른 보상을 지급할 수는 없지만, 준법감시업무로 인하여 인사·급여 등에서 불이익을 받지 않도록 해야 한다.

④ 영업점별 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.

17

❖ 기타 준법감시인 제도

위임 범위와 책임 한계가
명확히 구분되는 경우

영업점별 영업관리자 (준법감시인이 임명, 업무일부의 위임가능)

- | | |
|---|------------------|
| (1) 영업점에서 1년 이상 근무경력이 있거나 준법감시업무를 1년이상 수행한 경력이 있는 자로서 당해 영업점에 상근하고 있을 것 | 자
격
요
건 |
| (2) 본인이 수행하는 업무가 과다하거나 수행하는 업무의 성격으로 인하여 준법감시인 업무에 곤란을 받지 않을 것 | |
| (3) 영업점장이 아닌 책임자일 것. 다만, 당해 영업점의 직원 수가 적어 영업점장을 제외한 책임자급이 없는 경우에는 그렇지 않음. | |
| (4) 준법감시업무를 효과적으로 수행할 수 있는 충분한 경험과 능력, 윤리성을 갖추고 있을 것 | |
| (5) 영업관리자의 임기는 1년 이상이어야 하며 영업관리자에 대해 연간 1회 이상의 윤리교육을 실시해야 한다. | 기
타 |
| (6) 영업관리자가 준법감시업무로 인해 인사·급여 등에서 불이익을 받지 않도록 해야 하고 업무수행 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다. | |

18

2023.11
기출복원

영업점별 영업관리자에 대한 설명이다. 틀린 것으로
연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 위임의 범위와 책임의 한계 등이 명확히 구분된 경우 준법감시업무 중 일부를 영업관리자에게 위임할 수 있다.
- 나. 영업관리자는 영업점장이 아닌 책임자급에서 임명하는 것을 원칙으로 하며, 해당 영업점에서 1년 이상 근무하고 해당 영업점에서 상근하고 있을 것 등의 요건을 갖추어야 한다.
- 다. 영업관리자의 임기는 2년 이상으로 한다.
- 라. 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따라 적절한 보상을 지급하는 것은 내부통제 기준상 불가하다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

② 틀린 내용은 '다, 라'이다.

다: 영업관리자의 임기는 1년 이상으로 하여야 한다.

[비교] 준법감시인의 임기는 2년 이상이어야 한다.

라: 영업점별 영업관리자가 준법감시업무로 인하여 인사·급여 등에서 불이익을 받지 않도록 해야 하며, 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따라 적절한 보상을 지급할 수 있다.

19

- 3과목 2편 -

자본시장법

(11문항)

20

❖ 기출분포(소주제 별)

자본시장법	35 36	37 38	39 40	41 42	자본시장법	35 36	37 38	39 40	41 42	자본시장법	35 36	37 38	39 40	41 42
투자성 정의 등		○		○	예탁금 별도예치제도	○	○	○○	○	증권분석기관				
증권(6가지)의 정의	○			○	펀드 - 운용제한(%)			○○	○	내부자거래 개념	○	○		○
금융투자업 적용배제	○	○			펀드 - 운용제한(개념)			○	○	공공적 법인				○
인가·등록 대상			○	○	펀드: 이익금분배	○	○	○	○	금융기관 검사규정	○	○	○	
자산건전성 규제	○				금전차입과 대여	○	○	○○	○	자본시장 조사규정	○	○		
순자본비율 규제	○○		○	○	이해관계인 제한	○	○			펀드: 집합투자정의		○		
적기시정조치 개념	○		○		의결권, 성과보수 제한					펀드: 수익증권 발행	○	○		
적기시정조치 종류	○	○			공시(수시공시 등)			○		펀드: 수익자총회				○
긴급조치		○		○	일임업자영업규칙1	○		○		펀드: 신탁업자	○○		○	
위험관리체제 구축			○		일임업자영업규칙2	○	○	○	○○	펀드: 펀드관계회사				○
경영공시	○				증권신고서 개념			○		펀드: 환매금지형		○	○	○
부당권유행위 금지				○	간주모집					펀드: 종류/전환/모자형		○○		
매매형태 명시 의무					보호예수 인출예외		○	○		펀드: 환매 개념		○○	○	○
임의매매 정의					투자설명서	○				펀드: 시가/공정가			○	
신용공여 규제	○	○		○	사업보고서 대상		○		○	펀드: 기준가격				○

21

56

금융투자상품의 정의와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

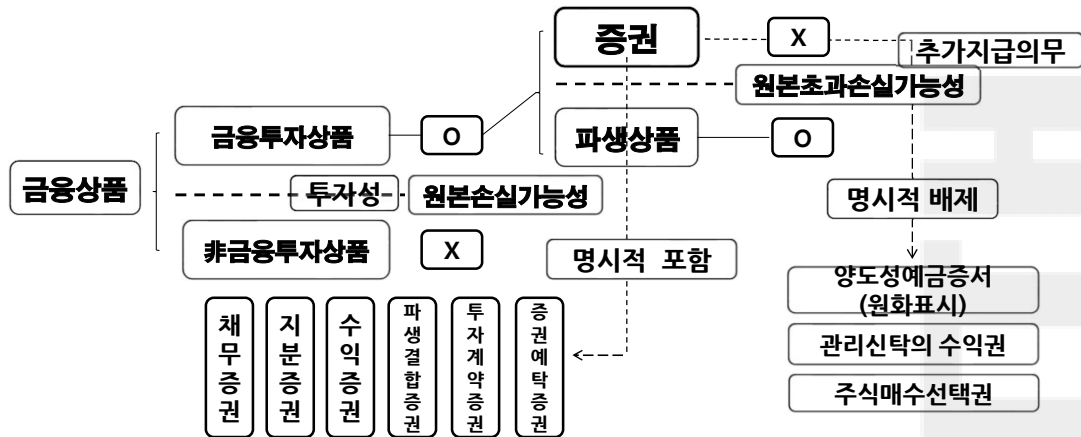
- ()은 특정투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 증권이다.
- ()은 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 증권이다.

- ① 수익증권-파생상품
- ② 수익증권-파생결합증권
- ③ 투자계약증권-파생상품
- ④ 투자계약증권-파생결합증권

④ '투자계약증권-파생결합증권'이다.
[보충] '증권의 6가지 종류(명시적 포함)'의 정의 문제는 '투자계약증권/파생결합증권' 두가지를 대상으로 출제되고 있다.

22

❖ 금융투자상품의 3단계 정의(포괄적정의/명시적포함/명시적배제)



23

✓ 증권의 6가지 종류

✓ 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 금융투자상품 → 증권

- (1) 채무증권: 지급청구권이 표시된 증권, 발행인에 의하여 원금이 보장되지만 유통과정에서 원금손실이 발생할 수 있는 증권(∴ 사적인 금전채권은 채무증권이 아님).
- (2) 지분증권: 법률에 의해 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 상법상 합자회사/유한회사/유한책임회사/합자조합/익명조합의 출자지분, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 출자지분 또는 출자지분을 취득할 권리가 표시된 증권(cf. 합명회사 지분/무한책임사원의 지분은 범위에서 제외)
- (3) 수익증권: 금전신탁의 수익권, 투자신탁의 수익증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 신탁의 수익권이 표시된 것.
- (4) 투자계약증권: 특정 투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 증권
- (5) 파생결합증권: 기초자산의 가격/이자율/지표/단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 증권(ELS, ELW(주식워런트증권), DLS, CLN 등)
- (6) 증권예탁증권: 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권을 예탁받은 자가 그 예탁받은 증권이 발행된 국가 외의 국가에서 발행한 것으로서 그 예탁받은 증권에 관련된 권리가 표시된 증권이다(ADR, GDR, EDR, KDR).

24

2023.11
기출복원

금융투자상품의 종류와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

()은 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 증권을 말한다.

- ① 수익증권
- ② 파생결합증권
- ③ 파생상품
- ④ 증권에탁증권

② 파생결합증권의 정의에 해당한다.

25

57

자본시장법상 금융투자업을 영위하기 위해서는 금융위원회로부터 인가 또는 등록을 받아야 하는 바, 다음 중 인가대상 금융투자업이 아닌 것은?

- ① 투자매매업
- ② 투자중개업
- ③ 투자일임업
- ④ 신탁업

③ 투자일임업은 등록대상이다.

26

❖ 인가와 등록

	인가대상	등록대상
채권채무관계	투자매매업	투자자문업
고객자산 수탁관계	투자중개업	투자일임업
	집합투자업	온라인소액투자중개업
	신탁업	일반 사모집합투자업

인가대상은 등록대상에 비해 위험도가 높은 업무로서,
더 엄격한 요건을 적용한다(인가요건 > 등록요건).
▶ 최저자기자본 요건: 인가대상 금융투자업은 등록대상에
비해 더 많은 최저자기자본을 갖추어야 함

27

2022.02
기출복원

자본시장법상 금융투자업을 영위하기 위해서는
금융위로부터 인가 또는 등록을 받아야 하는 바,
다음 중 등록대상 금융투자업이 아닌 것은?

- ㉠ 신탁업
- ㉡ 투자일임업
- ㉢ 온라인소액투자중개업
- ㉣ 일반 사모집합투자업

※ 인가대상 vs 등록대상

- (1) 인가대상: 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 신탁업
- (2) 등록대상: 투자일임업, 투자자문업, 일반 사모집합투자업, 온라인소액투자중개업

28

58

재무건전성 규제(순자본비율규제, 레버리지규제 등)와 관련하여 옳은 항목을 모두 묶은 것은?

- 가. 순자본비율은 영업용순자본을 총위험으로 나눈 비율을 말한다.
 나. 필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액을 말한다.
 다. 레버리지 비율은 개별 재무상태표상의 자기자본 대비 총자산의 비율로 계산된다. 증권이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

② 옳은 항목은 '나, 다'이다.
 가: 순자본비율은 '영업용순자본에 총위험액을 차감한 금액을 필요유지 자기자본으로 나눈 비율'을 말한다.

29

❖ 순자본비율 vs 레버리지비율

구분		순자본비율	레버리지비율
공식		$\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지자기자본}} \times 100$	$\frac{\text{총자산}}{\text{자기자본}} \times 100$
적기 시정 조치	경영개선권고	100%미만~50%이상	1,100%초과시 (단, 2년연속 적자인 경우는 900%초과시)
	경영개선요구	50%미만~0%이상	1,300%초과시 (단, 2년연속 적자인 경우는 1,100%초과시)
	경영개선명령	0%미만	(기준 없음)

30

✓ 순자본비율 계산에 반영되는 항목

순자본비율은 영업용순자본을 총위험액으로 차감한 금액을 필요유지자기자본으로 나누어 구한다.

영업용순자본은 기준일 현재 금융투자업자의 순재산액에서 현금화가 곤란한 자산을 차감하고 보완자본을 가산하여 구한다(→순자산+유동성).

총위험액은 금융투자업자가 영업시 직면하게 되는 손실을 미리 예측하여 계량화한 것으로서 '시장위험+신용위험액+운영위험액'으로 계산한다.

Market risk + Credit risk + Operating risk

필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액

31

**2024.11
기출복원**

순자본비율 규제(재무건전성 규제)에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융투자업자는 자본적정성 유지를 위해 순자본비율을 100%이상 유지해야 한다.
- ② 순자본비율의 기초가 되는 금융투자업자의 자산, 부채, 자본은 연결 재무제표에 계상된 장부가액을 기준으로 한다.
- ③ 순자본비율은 영업용순자본을 총위험액으로 나눈 비율을 말한다.
- ④ 필요유지자기자본은 금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액을 말한다.

③ 순자본비율은 '영업용순자본을 총위험액으로 차감한 금액을 필요유지자기자본으로 나눈 비율'을 말한다(→순자본비율 = $\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지자기자본}}$).

32

59

부당권유행위 금지(금소법 제21조)에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 여지가 있는 내용을 알리는 행위는 금지된다.
- ② 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 금융소비자에게 알리지 않는 행위는 금지된다.
- ③ 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위는 원칙상 금지된다.
- ④ 계약체결의 권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위는 금지되지만, 동일 금융투자상품에 대해서 1년이 지난 후부터 다시 권유하는 것은 예외로 인정된다.

④ 1년이 지난 후 부터→1개월이 지난 후

33

❖ 부당권유행위 금지 - '불초청 권유/재 권유' 금지

요청하지 않은 투자권유의 금지	재권유 금지
고객으로부터 투자권유요청을 받지않고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법에 의해 투자권유를 하는 행위→개인의 평온한 사생활 침해와 충동구매 방지차원에서 금지된다.	투자자가 거부의를사를 표시함에도 불구하고 투자권유를 지속하는 행위 →금지
단, 금융상품을 미리 안내하고 금융소비자가 투자 권유를 받을 의사를 표명할 경우는 예외가 인정된다. 그러나, 이 경우에도 아래 대상은 금지된다.	단, '(1)재권유의 대상이 다른 금융투자상품인 경우, (2) 동일한 상품을 1개월이 지난 후에 다시 권유하는 경우'는 예외가 인정된다.
▶ '요청하지 않은 투자권유'의 금지대상 (예외가 인정되지 않는 금지대상) (1) 일반금융소비자: 고난도 '금융투자상품/투자일임계약/금전신탁계약', 사모펀드, 장내파생상품, 장외 파생상품 (2) 전문금융소비자: 장외파생상품	

34

2024.06
기출복원

부당권유행위 금지(금소법 제21조)에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 여지가 있는 내용을 알리는 행위는 금지된다.
- ② 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위는 원칙상 금지된다.
- ③ 계약체결의 권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 1개월이 지난 후에 동일 금융투자상품에 대해서 다시 권유하는 행위는 원칙상 금지된다.
- ④ 부당권유행위 금지의무를 위반한 금융투자회사에 대해서는 해당 금융상품 계약으로부터 얻는 수익의 최대 50%이내에서 과징금을 부과할 수 있으며, 별도로 최대 1억원 이내에서 과태료를 부과할 수 있다.

③은 재권유금지원칙의 예외로서 금지대상이 아니다.

35

60

투자매매업자 또는 투자중개업자에 대한 신용공여 규제에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용공여를 하고자 하는 경우 투자자와 신용공여에 관한 약정을 체결해야 하고, 투자자로부터 신용거래를 수탁받은 때에는 신용거래계좌를 설정해야 한다.
- ② 신용공여 한도는 총자산의 범위 이내로 한다.
- ③ 신용거래 용자는 매수한 증권을, 신용거래 대주는 매도대금을 담보로 징구한다.
- ④ 신용공여의 하나로서 청약자금대출의 경우에는 청약하여 배정받은 증권을 담보로 징구해야 한다.

② 투자매매업자 또는 투자중개업자의 신용공여한도는 자기자본을 한도로 한다.
※ 신용공여의 종류 : 청약자금대출, 신용거래용자, 신용거래대주, 예탁증권담보용자

36

❖ 신용공여

신용공여는 투자매매업자 또는 투자중개업자의 고유업무는 아니지만, 증권과 관련된 경우 예외적으로 허용함.

신용거래용자

신용거래대주

예탁증권담보용자

청약자금대출

✓ 신용공여는 투자매매업자 또는 투자중개업자의 자기자본을 한도로 한다.

✓ 담보비율은 신용공여금액의 100분의 140 이상이다.

37

✓ 담보증권의 평가 등

(1) 담보로 제공된 증권에 평가

- 상장주식이나 ETF의 집합투자증권: 당일종가
- 청약주식: 취득가액으로 하되 상장 후에는 당일종가
- 상장채권 및 공모파생결합증권: 둘(2) 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 투자매매업자 또는 투자중개업자가 산정한 가격
- 집합투자증권(ETF제외): 당일에 고시된 기준가격

(2) 담보징구 방법

- ㉠ 신용거래용자 및 신용거래대주: 신용거래용자는 '매수한 증권'을, 신용거래대주는 '매도대금'을 담보로 징구한다.
- ㉡ 예탁증권담보용자: 예탁증권을 담보로 징구
- ㉢ 청약자금대출: 청약하여 배정받는 증권을 담보로 징구

(3) 인수증권에 대한 신용공여의 제한: 투자매매업자는 증권에 인수일로부터 3개월 이내에 투자자에게 그 증권을 매수하게 하기 위한 신용공여는 할 수 없다.

38

2022.02
기출복원

투자매매업자 또는 투자중개업자에 대한 신용공여 규제에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 신용공여를 하고자 하는 경우 투자자와 신용공여에 관한 약정을 체결해야 하고, 투자자로부터 신용거래를 수탁받은 때에는 신용거래계좌를 설정해야 한다.
- ② 신용공여 한도는 총자산의 범위 이내로 한다.
- ③ 신용공여의 하나로서 청약자금대출의 경우에는 청약하여 배정받은 증권을 담보로 징구해야 한다.
- ④ 투자매매업자는 증권의 인수일로부터 3개월 이내에 투자자에게 본인이 인수한 증권을 매수하게 하기 위한 신용공여는 할 수 없다.

② 투자매매업자 또는 투자중개업자의 신용공여한도는 자기자본을 한도로 한다.

39

61

투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. '투자매매업자 또는 투자중개업자(예탁을 하는 예치 금융투자업자)'가 '증권금융회사 또는 신탁업자(예탁을 받는 예치기관)'에게 투자자예탁금을 예치 또는 신탁하는 경우에는, 그 투자자예탁금이 예치 금융투자업자의 고유재산임을 명시해야 한다.
- 나. 경영금융투자업자는 증권금융회사에 예치하지 않고 신탁업자에게 신탁할 수 있는데, 경영금융투자업자로서 은행과 보험회사 등이 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관하는 것은 금지된다.
- 다. 예치 금융투자업자가 다른 회사에 흡수합병 되거나 금융투자업의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는, 예치기관에 예치한 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선 지급해야 한다.

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

① 모두 틀린 내용이다(옳은 항목의 개수는 0개).

40

✓ 해설

가. 그 투자자예탁금이 '투자자의 재산'임을 명시해야 한다.

나. 겸영금융투자업자가 투자자예탁금을 신탁할 때, 겸영 금융투자업자가 신탁업자일 경우 자신에게 신탁할 수 있다(즉 자기계약이 가능).

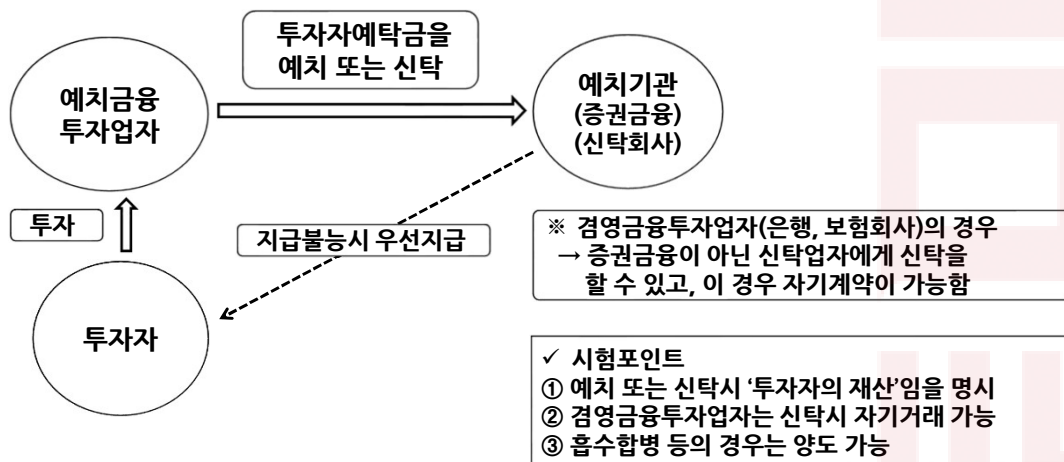
▶ '투자자예탁금을 신탁업자에 신탁할 수 있는 금융투자업자(겸영금융투자업자)'는 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 보험회사이며, 신탁법 제2조에도 불구하고 자기계약을 할 수 있다. 즉, 겸영금융투자업자는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관할 수 있다.

다. '흡수합병 등'은 '투자자예탁금의 양도 및 담보제공 금지'의 예외 사유로서 '우선인출 사유'에는 해당되지 않는다(양도나 담보제공사유 ≠ 우선인출사유).

▶ 투자자예탁금의 우선 인출 사유: 인가취소, 해산결의, 파산선고 등

41

❖ 투자자예탁금의 별도예치제도



42

**2024.03
기출복원**

투자자예탁금의 별도예치제도에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투자자예탁금은 투자자로부터 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 예탁 받은 금전을 의미하며, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 이를 고유재산과 구분하여 증권금융회사에 예치하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 겸영금융투자업자는 증권금융회사에 예치하지 않고 신탁업자에게 신탁할 수 있는데, 겸영금융투자업자로서 은행과 보험회사는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관하는 것은 금지된다.
- ③ 누구든지 예치기관에 예치 또는 신탁한 투자자예탁금을 상계·압류하지 못하며, 투자자예탁금을 예치 또는 신탁한 투자매매업자 또는 투자중개업자는 시행령으로 정한 경우 외에는 해당 투자자예탁금을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
- ④ 예치금융투자업자의 인가취소, 해산결의, 파산선고 등의 경우에는 예치기관에 예치 또는 신탁된 투자자예탁금을 인출하여 투자자에게 우선하여 지급하여야 한다.

② '투자자예탁금을 신탁업자에 신탁할 수 있는 금융투자업자(겸영금융투자업자)'는 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 보험회사이며, 신탁법 제2조에도 불구하고 자기계약을 할 수 있다(2025 기본서, 3권, p230 참조). 즉, 겸영금융투자업자는 자신이 신탁업자로서 투자자예탁금을 보관할 수 있다.

43

62

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 30 까지 투자할 수 있는 항목으로 연결한 것은?

가. 지방채
나. 한국은행 통화안정증권
다. 파생결합증권

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

③ 펀드자산총액의 30%까지 투자할 수 있는 대상은 '가, 다'이다(통안채는 100%까지 투자가능).

44

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (1) '동일종목 증권'에 대한 투자제한: 각 펀드는 펀드재산의 10%를 초과하여 '동일종목 증권'에 투자할 수 없다. 단, 아래의 예외가 적용된다.
- ㉠ 100%까지 투자가 가능한 경우
 - ㉡ 국채·통안채·정부보증채
 - ㉢ 부동산투자전문회사가 발행한 증권(부동산개발회사 발행 증권, 부동산투자목적회사 발행 지분증권)
 - ㉣ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 증권
 - ㉤ 주택저당담보부채권(또는 금융기관이 보증한 주택저당채권)
 - ㉥ 부동산 및 부동산관련 자산이 기초자산의 70% 이상을 차지하는 ABS (← 자산유동화법상의 유동화증권)
 - ㉦ 30%까지 투자가 가능한 경우
 - ㉧ 지방채, 특수채, 파생결합증권
 - ㉨ 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 발행 또는 지급보증한 어음·CD
 - ㉩ OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권
 - ㉪ ETF에서 동일종목 증권에 투자하는 경우

45

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (2) '동일법인 지분증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 펀드를 기준으로 각 펀드의 경우 해당 법인 지분증권 총수의 10%, 전체 펀드의 경우 해당 법인의 지분증권 총수의 20%를 초과하여 투자하는 것은 금지된다. 단, 아래의 예외가 적용된다.
- ㉠ 부동산개발회사가 발행하는 지분증권
 - ㉡ 부동산투자목적회사가 발행하는 지분증권
 - ㉢ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식
- (3) '파생상품'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.
- ㉠ 적격요건을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위
 - ㉡ 파생상품의 위험평가액이 펀드 순자산의 10%를 초과하여 투자하는 행위
 - ㉢ 동일법인 발행 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위
 - ㉣ 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 각 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위

46

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

(4) '집합투자증권'에 대한 투자제한: 각 펀드자산총액의 20%까지 동일펀드에 투자가능, 동일집합투자업자가 운영하는 각 펀드 자산총액의 50%까지 동일투자업자가 운영하는 펀드에 투자할 수 있다.

(5) '부동산'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.

- ㉠ 국내 부동산(㉠주택법상의 주택/㉡주택법상의 주택이 아닌 부동산)의 경우 부동산 취득 후 1년 이내의 기간 내에 처분하는 행위. 단, 미분양주택(㉢)의 경우는 집합투자규약에서 정하는 기간을 적용.
- ㉣ 국외 부동산의 경우 부동산 취득 후 집합투자규약에 정하는 기간 내에 처분하는 행위
- ㉤ 펀드재산으로 부동산 매매시 실사보고서를 작성하고 비치해야 하며, 부동산 개발사업에 투자하는 경우는 사업계획서를 작성하고 비치해야 한다.

47

2025.01
기출복원

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자할 수 있는 항목의 개수는?

한국은행 통화안정증권, 특수채, 파생결합증권

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ㉠

④ 세가지 모두 해당된다
(통화안정증권은 펀드자산총액의 100%, 특수채나 파생결합증권은 30%까지 투자가능).

48

2024.11
기출복원

공모형 집합투자기구에 대한 운용제한과 관련하여 빈칸을
옳게 연결한 것은?

- 각 집합투자기구의 자산총액의 ()를 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 없다.
- 동일종목 증권에 대한 투자 제한의 예외로서, 각 집합투자기구의 자산총액의 ()까지 파생결합증권에 투자할 수 있다.

- ① 10%, 20%
- ② 10%, 30%
- ③ 20%, 30%
- ④ 20%, 50%

② '10%, 30%'이다.
동일종목 증권에 대한 10% 투자제한과
그 예외로서 파생결합증권에 대해서는 30%의 예외가 적용된다.

49

2024.11
기출복원

공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명
이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 국내나 통안채에는 집합투자재산의 100%까지 투자할 수 있다.
- ② ETF의 집합투자재산으로 동일종목 증권에 투자할 경우 ETF 집합투자재산의 20%까지 투자할 수 있다.
- ③ 다른 펀드의 집합투자증권에 투자하는 경우, 동일 운용사가 운용하는 전체 펀드의 집합 투자증권을 대상으로 집합투자재산의 50%까지 투자할 수 있다.
- ④ 국내 부동산을 취득한 경우 취득 후 1년의 기간 이내에는 처분할 수 없는 것이 원칙이다.

② ETF의 집합투자재산으로 동일종목 증권에 투자할 경우,
ETF 집합투자재산의 30%까지 투자가 가능하다(cf. 일반 펀드의 경우 펀드재산의 10%까지만 가능).

50

63

집합투자기구의 금전차입에 대한 내용이다. 빈칸의 수를 합한 숫자는?

- 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입할 수 없다. 단, 대량 환매청구나 매수청구가 발생하는 경우 집합투자기구 순자산액의 ()% 이내에서 예외적인 차입이 가능하다.
- 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자재산으로 금전을 대여할 수 없다. 단, 부동산 개발사업을 영위하는 법인에 대해서는 집합투자기구 순자산총액의 ()%를 한도로 대여가 가능하다.

㉠ 110

㉡ 170

㉢ 210

㉣ 300

㉠ '110(10%, 100%)'이다.

51

❖ 집합투자기구의 차입과 대여- 금전

집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입하지 못한다.



✓ 대량환매청구, 대량매수청구 등의 경우 예외적으로 차입을 인정한다 (순자산액의 10% 한도).

✓ 부동산펀드의 경우 특례로,
차입은 순자산액의 **200%**까지 대여는 **100%**까지 가능하다
(부동산펀드가 아니라도 부동산보유가액의 70%까지 차입이 가능함)

52

2024.11
기출복원

집합투자기구의 금전차입에 대한 내용이다. 빈칸의 수를
합한 숫자는?

- 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입할 수 없다. 단, 대량 환매청구나 매수청구가 발생하는 경우 집합투자기구 순자산액의 ()% 이내에서 예외적인 차입이 가능하다.
- 집합투자재산으로 부동산을 취득하는 경우 금전차입이 예외적으로 허용되는 바, 부동산 집합투자기구는 순자산액의 ()%를 한도로 차입이 가능하다.

- ① 80
- ② 110
- ③ 210
- ④ 300

※집합투자기구의 금전차입

- (1) 집합투자기구는 집합투자재산의 운용에 있어서 금전차입이 금지된다.
- (2) 단, 아래의 경우 예외가 적용된다.
 - ㉠ 대량의 환매청구 또는 매수청구 발생시 순자산의 10%까지 차입가능.
 - ㉡ 부동산특례로서,
 - ㉢ 부동산펀드가 부동산을 취득시에는 순자산액의 200%를 한도로 차입가능.
 - ㉣ 부동산펀드가 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 대여를 할 경우, 순자산액의 100%를 한도로 대여가능.
 - ㉤ 부동산펀드가 아니라도 부동산을 보유하고 있을 경우, 그 가액의 70%까지 차입가능

53

64

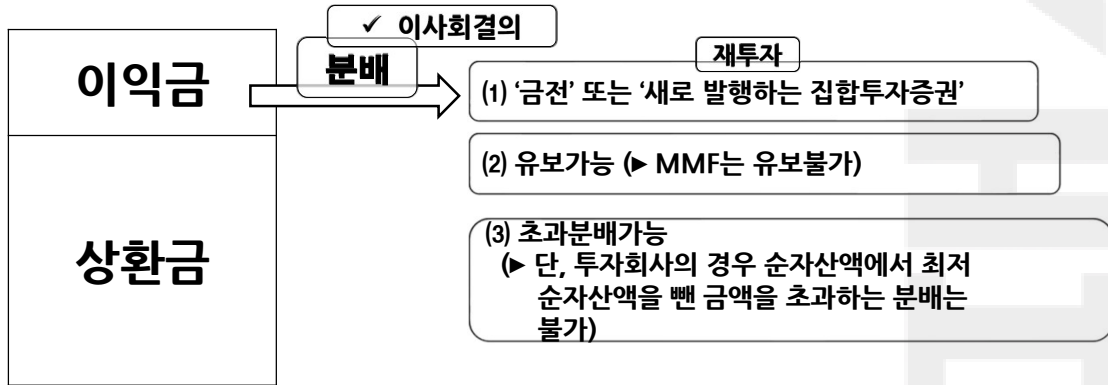
집합투자기구의 이익금의 분배와 관련한 설명이다.
옳은 것은?

- ① 집합투자업자는 집합투자재산 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자에게 금전으로만 분배해야 한다.
- ② 투자회사가 이익금의 전액을 새로 발행하는 주식으로 분배하려는 경우에는, 정관이 정하는 바에 따라 발행주식 수, 발행시기 및 주식발행에 필요한 사항에 대해 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
- ③ 모든 집합투자기구는 그 집합투자기구의 특성을 고려하여 집합투자규약이 정하는 바에 따라 이익금의 분배를 유보할 수 있다.
- ④ 모든 집합투자기구는 그 집합투자기구의 특성을 고려하여 이익금을 초과하는 분배를 할 수 있는데, 투자회사의 경우 순자산액에서 최저 순자산액을 뺀 금액을 초과하는 분배는 할 수 없다.

④만 옳은 내용이다. 투자회사의 경우 초과분배를 하더라도 최저순자산액을 침해하는 수준까지 초과분배를 해서는 안된다는 의미이다.

54

❖ 이익금의 분배원칙



55

2023.06
기출복원

집합투자기구의 이익금 분배원칙에 대한 설명이다.
틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 집합투자업자는 집합투자재산 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자에게 금전 또는 새로 발행하는 집합투자증권으로 분배해야 한다.
- 나. 투자회사가 이익금의 전액을 새로 발행하는 주식으로 분배하려는 경우에는, 정관이 정하는 바에 따라 발행주식수, 발행시기 및 주식발행에 필요한 사항에 대해 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
- 다. 모든 집합투자기구는 그 집합투자기구의 특성을 고려하여 집합투자규약이 정하는 바에 따라 이익금의 분배를 유보할 수 있다.
- 라. 모든 집합투자기구는 그 집합투자기구의 특성을 고려하여 이익금을 초과하는 분배를 할 수 있는데, 투자회사의 경우 순자산액에서 최저순자산액을 뺀 금액을 초과하는 분배는 할 수 없다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 다, 라

④ 가, 라

나: 주총 결의가 아닌 이사회 결의이다. / 다: MMF는 유보가 불가하다.

56

65

투자일임업자는 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우는 예외가 인정되는 바, <보기> 중에서 예외로 인정되는 항목의 개수는 몇개인가?

- 가. 인수일로부터 1개월이 지난 후 매수하는 경우
- 나. 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
- 다. 국채, 지방채, 통안채, 특수채를 매수하는 경우
- 라. 주식관련사채를 매수하는 경우
- 마. 상각형 조건부 자본증권을 매수하는 경우

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

② 예외가 인정되는 것은 3가지(㉠ 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우, ㉡ 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우, ㉢ 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 사채권(주식관련사채 및 상각형 조건부자본증권은 제외)이지만, ㉠에서 1개월로 잘못 기술이 되었으므로 예외가 인정되는 항목은 2개이다.

57

❖ 투자일임업자의 금지행위 (1~6)



투자일임업자는 투자일임재산을 운용함에 있어서 다음 어느 하나의 행위를 해서는 아니된다.

- (1) 정당한 사유없이 투자자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지요구에 응하지 않는 행위
- (2) 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 아래(㉠, ㉡, ㉢)는 예외가 인정된다.
 - ㉠ 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
 - ㉡ 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
 - ㉢ 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 사채권(주식관련사채 및 상각형 조건부자본증권은 제외)을 매수하는 경우
 - ▶ 32회, 36회, 40회, 42회 기출
- (3) 특정투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
- (4) 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위
- (5) 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위. 다만 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래, 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 거래 등의 거래는 예외가 인정된다.
- (6) 투자자의 동의없이 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위.

58

❖ 투자일임업자의 금지행위 (7~10)

- (7) 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위.
다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 개별 투자일임재산을 효율적으로 운용하기 위한 경우 등은 예외가 인정된다.
- (8) 투자자로부터 '㉠ 투자일임재산을 예탁하거나 인출하는 행위, ㉡ 투자일임재산을 예탁하는 투자매매업자·투자중개업자를 지정하거나 변경하는 행위, ㉢ 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위' 등을 위임받는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 '주식매수청구권 행사, 유상증자 청약, 공개매수응모'등을 위해 ㉢의 위임을 받는 것은 가능하다 (▶36회, 37회 시험에 반영).
- (9) 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 증권의 대차거래 등을 하기 위한 경우, ㉡와 ㉢의 예외가 인정된다.
- ㉡ 투자자의 동의를 받고 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위(위 (5)의 예외).
㉢ 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위(위 (8)·㉠의 예외).
▶30회, 36회 시험에 반영
- (10) 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 아래의 행위
- 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 전문투자자의 요구에 정당한 사유없이 동의하지 않는 행위
 - 투자일임의 범위, 투자목적 등을 고려하지 않고 투자일임재산으로 지나치게 자주 매매하는 행위
 - 채권자로서 그 권리를 담보하기 위하여 백지수표나 백지어음을 받는 행위

59

2025.01
기출복원

투자일임업자의 금지행위와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

투자일임업자는 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 자신의 투자일임재산으로 매수하는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, (), (), ()는 예외가 인정된다.

- ① 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
- ② 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
- ③ 국채, 지방채, 통안채, 특수채를 매수하는 경우
- ④ 주식관련사채를 매수하는 경우

④ 사채권의 매수는 국공채와 마찬가지로 예외가 인정되지만, 사채권 중 '주식관련사채나 상각형 조건부자본증권'은 예외가 인정되지 않는다.

60

42회 신유형

66

**자본시장법상의 공공적 법인에 대한 내용이다.
옳은 것으로 묶은 것은?**

- 가. 주주 별 소유한도는 발행주식 총수의 100분의 3을 원칙으로 한다.
 나. 공공적법인의 상장당시 발행주식 총수의 100분의 10이상을 소유한 주주는 그 소유 비율까지 소유할 수 있다.
 다. 의결권이 없는 주식은 발행주식 총수에 포함되지 않는다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다

61

❖ 공공적 법인의 주식 소유제한

- (1) 누구든지 공공적 법인이 발행한 주식을 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 '발행
 주식총수의 100분의 3'을 초과하여 소유할 수 없다. 단, 그 주식이 상장된 당시에
 발행주식 총수의 100분의 10 이상을 소유한 주주는 그 소유비율까지 소유할 수 있다.
 ▶ 이때 '의결권이 없는 주식'은 발행주식총수에 포함되지 않는다.

- (2) 소유비율 한도를 초과하여 주식을 소유한 자에 대하여 금융위는 6개월 이내의 기간
 정하여 그 기준을 충족시키기 위한 시정조치를 명할 수 있다.

[참고] 자본시장법상의 공공적 법인은 '한국전력'을 말함.

62

- 3과목 3편 -

협회 규정

(3문항)

63

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 협회규정	34	35 36	37 38	39 40	41 42
적합성/적정성원칙					
설명의무				○	
핵심설명서 종류					
펀드판매시 금지·준수사항		○		○	○
펀드판매회사 변경제도					
조사분석자료(외부공표 등)		○	○		○
조사분석자료(기타)					
펀드광고시 의무표시사항		○		○	
광고규정(활자, 색상 등)	○		○		
펀드운용실적 광고			○	○	
재산상이익의 수령 및 제공				○	
재산상이익 가치산정방식		○		○	
재산상이익 내부통제기준			○		○

3과목 협회규정	34	35 36	37 38	39 40	41 42
신상품보호규정	○	○	○		
FX마진거래					
자격시험규정		○	○		○
인수업무규정 개념					
인수업무규정(주관회사제한)					
수요예측					○
약관규정					○
펀드 - 집합투자기구 명칭	○				

64

67

재산상 이익의 제공 및 수령에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금융투자회사 및 그 종사자가 거래상대방에게 제공하거나 거래상대방으로부터 수령한 재산상 이익의 가액이 10억원을 초과할 경우 즉시 공시해야 한다.
- ② 금융투자회사가 거래상대방에게 재산상 이익을 제공하거나 제공받은 경우 제공목적, 제공내용, 제공일자, 거래상대방, 경제적 가치 등을 5년 이상 기록·보관해야 한다.
- ③ 금융투자회사 및 그 종사자의 재산상 이익의 제공현황 및 적정성 점검 결과는 3년마다 이사회에 보고해야 한다.
- ④ 금융투자회사는 이사회가 정한 금액을 초과하여 동일한 거래상대방과 재산상 이익을 제공하거나 수령하려는 경우 이사회의 사전승인을 받아야 한다.

③ 재산상이익(금전, 물품, 편익)의 제공현황은 매년 이사회에 보고해야 하며, 그 제공내역에 대해서는 5년 이상 보관해야 한다.

65

※ 재산상이익의 제공·수령에 대한 내부통제절차 강화

금융투자업에서만 존재하던 금품수수에 대한 한도규제를 폐지→내부통제절차 강화

공시의무 신설

재산상이익의 제공 또는 수령금액이 10억원을 초과할 경우 즉시 공시

적정성평가 및 점검

재산상 이익의 제공현황과 적정성 점검결과를 매년 이사회에 보고해야 한다.

이사회 사전승인

이사회가 정한 한도를 초과하여 제공 또는 수수할 경우 사전에 이사회 결의를 받아야 함

기록 등의 의무

제공 및 수령내역을 5년 이상 보관·관리해야 함.

66

**2021.01
기출복원**

재산상이익에 대한 내부통제기준과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 금융투자회사 및 임직원의 재산상 이익의 제공 현황 및 적정성 점검 결과 등을 ()마다 이사회에 보고해야 하며, 이러한 사항들은 금융투자회사의 내부통제 기준에 포함되어야 한다.
- 금융투자회사 및 임직원은 재산상 이익을 제공 및 수령할 경우 해당 사항을 기록 하고 () 이상의 기간 동안 관리·유지해야 할 의무가 있다.

- ① 1년, 1년
- ② 1년, 5년
- ③ 5년, 5년
- ④ 5년, 10년

‘1년-5년’이다.
제공현황및 적정성점검결과는 매년 이사회에 보고해야 하며,
수수현황에 대해서는 이를 기록하고 5년 이상 관리·유지해야 함.

67

68

금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정에 대한 설명 이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 금융투자상품에 대한 투자운용업무는 증권운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.
- 나. 사회기반시설 투자운용업무는 사회기반시설운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.
- 다. 투자자산운용사(투자운용인력)는 집합투자재산과 신탁재산을 운용하는 업무를 수행 하며 투자일임재산은 투자자산운용사의 운용대상에서 제외된다.
- 라. 투자신탁의 집합투자재산 운용에 있어서 집합투자재산의 운용을 담당하는 업무와 그 취득·처분을 실행하는 업무의 겸직이 가능하다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

다. 투자일임재산도 포함된다.
▶ 투자자산운용사가 운용하는 고객의 자산은 ‘집합투자재산/신탁재산/투자일임 재산’이 있다.
라. 겸직이 불가하다.
▶ 투자신탁의 집합투자업자는 투자대상자산의 취득, 처분 등의 업무를 하는 경우에는 집합투자재산의 운용을 담당하는 직원과 그 취득·처분을 실행하는 직원을 구분해야 한다(→운용의 투명성 차원에서 겸직을 금지하는 것으로 이해할 수 있음).

68

❖ 투자운용인력 등록요건

✓ '집합투자재산/신탁재산/일임재산' 운용

✓ 투자신탁의 경우 '운용과 매매업무' 겸직불가

(3) 투자자산운용사 (2025 기본서 3권, p549~550)
아래의 업무 구분에 따라 해당 요건을 갖춘 자. 다만 (1)의 요건을 갖춘 자는 해외자원개발 투자운용업무를 수행할 수 있으며, (1)부터 (4) 중 어느 하나의 요건을 충족하여 등록된 자는 일반 사모집합투자재산 투자운용업무를 수행할 수 있다.

- (1) 금융투자상품 투자운용업무: 증권운용전문인력에 해당하는 자 (1) + (4),(5)
- (2) 부동산 투자운용업무: 부동산 운용전문인력에 해당하는 자
- (3) 사회기반시설 투자운용업무: 사회기반시설 운용전문인력에 해당하는 자
- (4) 해외자원개발 투자운용업무: 해외자원개발운용전문인력에 해당하는 자
- (5) 일반 사모집합투자재산 투자운용업무: 일반 사모집합투자기구 운용전문인력에 해당하는 자

69

1. 이 표에서 "증권운용전문인력"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 투자운용인력을 말한다

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 회사에서 집합투자재산(이 법에 따른 신탁재산을 포함한다.), 투자일임재산, 「국가재정법」에 따른 기금, 고유재산(자산총액 2조원 이상인 영 제10조제2항제1호부터 제8호까지의 금융기관 및 이에 준하는 업무를 영위하는 외국금융기관의 고유재산 또는 금융투자상품에 대한 투자운용인력별 운용규모가 1,000억원 이상인 고유재산에 한한다.)을 금융투자상품에 운용하는 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자

- 1) 영 제10조제2항제1호부터 제8호까지의 금융기관
- 2) 법에 따른 금융투자업관계기관
- 3) 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사
- 4) 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
- 5) 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인

'증권운용전문인력'의 정의

- 6) 「국가재정법」 제9조제4항에 따른 기금관리주체가 같은 법 제77조제1항에 따라 설치한 자산운용을 전담하는 부서 또는 같은 법 별표 2에 따른 기금설치 근거 법률에 따라 기금의 관리·운용을 위탁받은 자
- 7) 「국제금융기구의 가입조치에 관한 법률」 제2조제1항 각 호의 국제금융기구
- 8) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관
- 9) (1)부터 (6)에 준하는 업무를 영위하는 외국의 기관 또는 회사
- 나. 기관전용 사모집합투자기구의 집합투자재산을 금융투자상품에 운용하는 업무에 3년 이상 종사하고 협회가 정하는 증권운용 관련 교육을 이수한 자
- 다. 법 제286조제1항제3호다목에 따라 협회가 시행하는 투자운용인력의 능력을 검증할 수 있는 시험에 합격한 자 등 금융투자상품 투자운용업무를 수행할 수 있도록 협회가 정하는 요건을 갖춘 자

70

2024.03
기출복원

금융투자전문인력으로서 '투자운용전문인력'에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 투자자산운용사는 집합투자재산, 신탁재산, 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 인력이다.
 나. 투자신탁의 집합투자업자는 투자대상 자산의 취득, 처분 등의 업무를 하는 경우에는 집합투자재산의 운용을 담당하는 직원과 그 취득·처분을 실행하는 직원을 구분해야 한다.
 다. 금융투자상품에 대한 투자운용업무는 증권운용전문인력에 해당하는 자가 그 업무를 수행할 수 있다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

71

2023.06
기출복원

자본시장법상의 금융투자전문인력에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자매매업 또는 투자중개업을 인가 받은 회사에서, 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료를 작성하거나 이를 심사·승인하는 업무를 수행하는 인력은 조사분석인력(금융투자분석사)이다.
 ② 투자운용인력(투자자산운용사)은 집합투자재산 및 신탁재산을 운용하는 업무를 수행하며, 투자일임재산의 경우 투자운용인력의 운용대상에서 제외된다.
 ③ 파생상품권유자문인력은 파생상품 및 파생결합증권, 고난도 금융투자상품 그리고 파생상품 등에 투자하는 특정금전신탁계약 등의 체결을 권유하는 업무를 수행한다.
 ④ 금융투자회사의 지점 또는 영업소 등에서 해당 지점 또는 영업소 등에 소속된 투자권유자문인력 및 투자권유대행인의 업무에 대한 관리·감독을 수행하는 인력은 투자상담관리인력(투자권유자문관리인력)이다.

② 투자운용인력은 고객의 재산(집합투자재산/일임재산/신탁재산)을 운용하는 자본시장법 상의 법정자격이다.

72

70

**금융투자회사의 약관운용에 관한 규정이다.
틀린 내용으로 연결한 것은?**

- 가. 금융위원회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 금융투자업 영위와 관련하여 표준이 되는 약관을 정할 수 있다.
- 나. 금융투자회사는 업무와 관련하여 표준약관을 그대로 사용하거나 수정하여 사용하거나 또는 새롭게 제정하여 사용할 수 있다.
- 다. 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관은 표준약관 그대로 사용해야 한다.
- 라. 금융투자회사는 금융투자업의 영위와 관련하여 약관을 제정·변경하는 경우에는 약관의 제정·변경 후 10일 이내에 협회에 보고하는 것이 원칙이다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 다, 라

④ 가, 라

④ 틀린 내용은 '가, 라'이다.
약관은 협회가 정하며('가'), 약관의 제정·변경 후 7일에 협회에 보고해야 한다('라').

73

❖ 약관운용에 관한 협회규정

- (1) 표준약관은 협회가 정한다.
 - 약관은 법령으로 강제하는 것이 아닌 표준(standard)을 제시하는 것이므로 자율규제기관인 협회가 정함.
- (2) 금융투자회사의 약관 운용 3가지 방식(표준약관/수정약관/개별약관)
 - ① 협회가 정한 표준약관을 그대로 사용하는 경우
 - ② 협회가 정한 표준약관을 수정하여 사용하는 경우(표준약관의 수정폭이 크지 않은 경우)
 - 단, 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관은 그대로 사용해야 함.
 - ③ 개별약관을 사용하는 경우
 - '개별약관'은 영위하고자 하는 업무의 표준약관이 없는 경우 새로운 약관을 제정하거나, 기존의 표준약관을 변경(수정약관보다는 큰 폭의 변경)하여 사용하는 약관을 말함.
- (3) 보고의무: 약관을 제정하거나 변경하는 경우에는(개별약관을 사용하고자 하는 경우에는), 약관의 제정이나 변경 후 7일 이내에 협회에 보고해야 한다. 단, 투자자보호에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 약관에 대해서는 제정이나 변경 예정일 10영업일 전까지 금융위에 신고하여야 한다 (▶사후 7일내 보고가 원칙. 단, 중대한 사안의 경우 사전 10영업일 전 신고).

74

2022.06
기출복원

금융투자회사의 약관운용에 관한 규정이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 금융위원회는 건전한 거래질서를 확립하고 불공정한 내용의 약관이 통용되는 것을 방지하기 위하여 금융투자업 영위와 관련하여 표준이 되는 약관을 정할 수 있다.
- ② 금융투자회사는 업무와 관련하여 표준약관을 그대로 사용하거나 수정하여 사용하거나 또는 새롭게 제정하여 사용할 수 있다.
- ③ 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관은 표준약관 그대로 사용해야 한다.
- ④ 금융투자회사는 금융투자업의 영위와 관련하여 약관을 제정하거나 변경하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 후 7일 이내에 협회에 보고하는 것이 원칙이다.

① 표준약관은 협회(금융투자협회)가 정한다.

75

감사합니다

76